РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Дело № 2а-2611/2022

Номер дела: **2а-2611/2022**

УИН: **14RS0035-01-2022-003842-44**

Дата начала: **01.03.2022**

Дата рассмотрения: **13.04.2022**

Суд: **Якутский городской суд Республики Саха (Якутия)**

Судья: **Ефимова Любовь Алексеевна**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИСТЕЦ	Прокурор г.Якутска		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	МОБУ Средняя общеобразовательная школа №38 (с углубленным изучением отдельных предметов)		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	Управление образования ОА г.Якутска		
ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО	ОА г.Якутска		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде			01.03.2022
Передача материалов судье			02.03.2022
Решение вопроса о принятии иска	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		03.03.2022

(заявления, жалобы) к рассмотрению			
Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			03.03.2022
Подготовка дела (собеседование)	Рассмотрение дела начато с начала	Вступлении в процесс третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора	23.03.2022
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			23.03.2022
Судебное заседание	[*] (ст.33.1 ГПК РФ) Вынесено определение о переходе к рассмотрению дела по правилам административного судопроизводства (после принятия к производству)		13.04.2022
Судебное заседание	Вынесено решение по делу	Административный иск УДОВЛЕТВОРЕН	13.04.2022
Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме			13.04.2022
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			25.04.2022

Решение

14RS0035-01-2022-003842-44

Дело № 2а-2611/2022

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Якутск 13 апреля 2022 года

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующего судьи Ефимовой Л.А., при секретаре Секушенко А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иску заместителя прокурора города Якутска в интересах неопределенного круга лиц к МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 38 (с углубленным изучением отдельных предметов)», Управлению образования Окружной администрации города Якутска о возложении обязанности выполнить мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности,

установил:

Заместитель прокурора г. Якутска в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к ответчикам о возложении обязанности выполнить мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности путем оснащения объектов охранной сигнализацией. В обоснование иска указано на то, что при проведении проверки исполнения

законодательства об антитеррористической защищенности объектов образования, ____.2021 в адрес Окружной администрации города Якутска внесено представление об устранении нарушений закона, однако нарушения по настоящее время не устранены. Несоблюдение требований к антитеррористической защищенности образовательной организации нарушает право учащихся на безопасность во время пребывания в здании. Просит обязать МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 38 (с углубленным изучением отдельных предметов)» в срок до ____.2022 выполнить мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности путем оснащения объекта МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 38 (с углубленным изучением отдельных предметов)» охранной сигнализацией, обязать Управление образования Окружной администрации г. Якутска профинансировать мероприятия антитеррористической защищенности, направленные на оснащение объекта МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №38 (с углубленным изучением отдельных предметов)» охранной сигнализацией.

В судебном заседании представитель административного истца Ушницкий А.С. поддержал заявленные требования, просил удовлетворить в полном объеме.

В судебном заседании представитель МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №38 (с углубленным изучением отдельных предметов)» Иванова В.В. исковые требования признала.

Представитель Управления образования Окружной администрации города Якутска Герасимов М.С. административный иск признал, просил продлить срок установки охранной сигнализации до ____.2025.

Представитель Окружной администрации г. Якутска Решетников А.А. в судебном заседании просил в удовлетворении исковых требований отказать.

Суд, выслушав участвующих лиц, изучив материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии со ст. 39 КАС РФ прокурор вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а также в других случаях, предусмотренных федеральными законами. Административное исковое заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина, являющегося субъектом административных и иных публичных правоотношений, может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд.

Согласно ч. 4 ст. 218 КАС РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органы государственной власти, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации, иные органы, организации и лица, а также прокурор в пределах своей компетенции могут обратитьсяв суд с административными исковыми заявлениями о признании незаконными решений, действий (бездействия) органов, организаций, лиц, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, в защиту прав, свобод и законных интересов иных лиц, если полагают, что оспариваемые решения, действия (бездействие) не соответствуют нормативному правовому акту, нарушают права, свободы и законные интересы граждан, организаций, иных лиц, создают препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности.

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 2 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 390-ФЗ "О безопасности" основными принципами обеспечения безопасности являются приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности; взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, других государственных органов с общественными объединениями, международными организациями и гражданами в целях обеспечения безопасности.

В силу пункта 7 статьи 2 Федерального закона от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет мер его предупреждения.

Согласно пункту 1 части 13 статьи 30 Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований: в зданиях с большим количеством посетителей, а также в зданиях образовательных, медицинских, банковских учреждений, на объектах транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий.

Согласно ч.1 ст.3 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон об образовании) одним из принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования является приоритет жизни и здоровья человека.

Согласно положениям ст.9 Закона об образовании, к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях; обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций.

Согласно п.15 ч.3 ст.28 Закона об образовании, к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

Как установлено п.6.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения муниципальных районов относится участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. N 1006 утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации (далее - Требования), согласно подпункту "в" пункта 25 которых в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 24 Требований, осуществляется такое мероприятие, как оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" (далее - Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ) Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса).

Требования устанавливают обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности данного министерства (пункт 1).

Названный акт предусматривает четыре категории опасности объектов (территорий) и относит к третьей категории опасности объекты (территории), расположенные на территории субъекта Российской Федерации, в котором в течение последних 12 месяцев совершено (предпринято попыток к совершению) от 1 до 2 террористических актов; объекты (территории), в результате совершения террористического акта на которых прогнозируемое количество пострадавших составляет от 100 до 800 человек или прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде составляет от 15 до 150 млн рублей (подпункт "в" пункта 13).

Таким образом, с учетом количества одновременно находящихся в зданиях школ (каждого из ответчиков) обучающихся и работников, все здания объектов образования ответчиков относятся к категории объектов не ниже третьей и подлежат оборудованию охранной сигнализацией.

Судом установлено, что Прокуратурой г.Якутска проведена проверка исполнения законодательства об антитеррористической защищенности общеобразовательных учреждений, расположенных в пределах ГО «город Якутск».

По результатам проверки установлено, что в отношении МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 38 (с углубленным изучением отдельных предметов)» установлена 3 категория опасности, однако охранная сигнализация в здании школы не установлена.

____.2021 года Прокуратурой г.Якутска в адрес Главы ГО «город Якутск» внесено представление об устранении нарушений законодательства об антитеррористической защищенности.

Сведений об исполнении указанного предписания сторонами не представлено.

Заявленные в интересах неопределенного круга лиц требования прокурора направлены на понуждение ответчиков в судебном порядке исполнить возложенные на них законом обязанности по созданию условий для антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях.

С учетом изложенного, прокурором избран предусмотренный законом способ защиты прав и интересов неопределенного круга лиц. Непринятие данных мер нарушает права и интересы граждан на благоприятные условия жизни, обучения и безопасность.

Учитывая изложенное, требования прокурора об обеспечении здания МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 38 (с углубленным изучением отдельных предметов)» системой охранной сигнализации в срок до ____.2022 обоснованны и подлежат удовлетворению.

Указанный прокурором срок для проведения мероприятий по обеспечению защищенности объектов образования суд считает разумным, соразмерным необходимым временным затратам и планирования расходов для обеспечения зданий системами сигнализаций и не находит оснований для увеличения указанного срока с учетом того, что иск подан в целях обеспечения безопасности жизни здоровья граждан, в первую очередь детей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 178-180, 227 КАС РФ, суд

решил:

Административное исковое заявление заместителя прокурора города Якутска в интересах неопределенного круга лиц к МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №38

(с углубленным изучением отдельных предметов)», Управлению образования Окружной администрации города Якутска о возложении обязанности выполнить мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности удовлетворить.

Обязать МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 38 (с углубленным изучением отдельных предметов)» в срок до ____.2022 выполнить мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности путем оснащения объекта МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 38 (с углубленным изучением отдельных предметов)» охранной сигнализацией.

Обязать Управление образования Окружной администрации г. Якутска профинансировать мероприятия антитеррористической защищенности, направленные на оснащение объекта МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 38 (с углубленным изучением отдельных предметов)» охранной сигнализацией.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Саха (Якутия) в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья Л.А. Ефимова

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».